

1140

15-sep.-2026 09:58

Formulario: 4.248.953

0001

96F62E

10.068.530

Trámite iniciado en IGI:

Conservar este comprobante de
recepción para posteriores
consultas sobre el trámite

Oficina de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia



INFORMA INTERÉS LEGÍTIMO Y SE OPONE A LA SUSPENSIÓN
O ELECTORAL. EXIGE CUMPLIMIENTO LEGAL Y
SOLICITA.

General:

EHRSTEDT, con las condiciones "infra" invocadas y patrocinio propio
en el Tº 147 Fº 719 del C.P.A.C.F.; con domicilio en la calle [REDACTED]
[REDACTED] y legal a los efectos de esta presentación en el indicado y
[REDACTED] en el marco de la Denuncia realizada contra el
Oeste Asociación Civil (Nº Correlativo 351435), registrada bajo el Nº de
, ante el Sr. Inspector General respetuosamente me presento y digo:

LEGITIMACIÓN.

se acredita con la documentación ofrecida, quien suscribe reviste la doble
del Club Ferro Carril Oeste [REDACTED] y apoderado de la lista
"que participará en los comicios a celebrarse el próximo 27 de septiembre
nstitución, circunstancias que denotan a las claras el interés legítimo de
sa presentación que dio origen en este trámite. Revisto además el carácter
las actuaciones judiciales que el mentado Blondo invoca temerariamente
de su extravagante pedido, lo que me habilita a advertirle al Sr. Inspector
hacer incurrir en responsabilidad o, cuanto menos, en un dispendio
olutamente innecesario.

tanto me otorguen la debida intervención formal en resguardo de los
derechos constitucionales del suscripto como socio y de la lista que represento, para lo cual
dejo constituidos los domicilios del encabezamiento y sin perjuicio de cuanto vaya a expresar
aquí a modo de adelanto. Persigo simplemente **advertir acerca de la maniobra urdida entre
el denunciante y las autoridades del Club Ferro Carril Oeste** que tiene como norte la
suspensión de las elecciones que deben celebrarse obligatoriamente en el mes de septiembre
durante la próxima Asamblea General Ordinaria (art. 34 del Estatuto y 1 del Reglamento
General de Elecciones, los cuales fueron aportados como prueba documental por el
denunciante) con **FUENTE EN PRESUPUESTOS FALSOS QUE PROCURAN HACER
INCURRIR EN ERROR A ESTA DEPENDENCIA.**

No obsta a esta presentación que no revista la calidad de parte formal en las actuaciones ni haya sido notificado de ellas, toda vez que la denuncia no abre un proceso contradictorio, sino que pone en ejercicio las facultades de fiscalización que la Ley N° 22.315 confiere a esa Inspección General de Justicia sobre las asociaciones civiles, marco en el que todo asociado con interés legítimo puede peticionar y oponerse a las medidas que lo afecten sin necesidad de ser previamente citado. La ausencia de notificación, antes que impedir mi intervención, la torna necesaria a la luz de los intereses comprometidos.

II. LA TRAMA.

Hemos tomado conocimiento de la presentación cabeza de este trámite a través del reenvío que hizo el mismísimo socio a la Junta Electoral constituida al efecto, quedando verdaderamente atónitos por la falsedad sobre la que reposa su argumentación.

Y ello es así porque en ninguna parte de la sentencia dictada en el marco de los autos “MEHRSTEDT, Carlos Esteban c/ CLUB FERRO CARRIL OESTE s/ ACCIÓN DECLARATIVA (Art. 322 Cód. Procesal) –Expte 94948/2023- que el socio Blondo invoca como presupuesto de su pedido se ha dispuesto como condición previa a la celebración de las elecciones naturales la reforma previa del Estatuto del Club. Ni siquiera se insinúa.

Es más, tanto de los considerandos como de la parte dispositiva de ese docente pronunciamiento al que se puede acceder a través del Sistema Lex 100 del Poder Judicial, surge con meridiana claridad que el mismo se limitó a declarar la forma en que debía interpretarse el art. 20 bis de la ley 20.655 y no más que eso. En concreto como deberían disponerse los cargos en la Comisión Directiva cuando la primera minoría superase el piso del 25 % de los votos.

Vale decir que la “supuesta preocupación” del socio en torno a “*la representación de las minorías y a la obligación de respetar su proporción conforme al resultado de los comicios*” –textual de su denuncia- es una cuestión que ya se encuentra salvada por lo dispuesto en el artículo 20 bis de la ley 20.655 y la interpretación efectuada por la judicatura en los autos referidos que eliminó cualquier tipo de duda a su respecto.

Me exployo en el apartado que sigue no sin antes remarcar lo absurdo del pedido del socio Blondo ya que el propio artículo 20 bis resuelve la cuestión de las minorías en los clubes como Ferro Carril Oeste que no lo tiene contemplado en su Estatuto.

Repasemos ese artículo: “*Las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de la Comisión Directiva en las asociaciones civiles deportivas de primer grado del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, deben tener entre los candidatos a los cargos titulares a elegir, un mínimo de VEINTE POR CIENTO (20%), en conjunto, de*

mujeres y de personas jóvenes entre DIECIOCHO (18) y VEINTINUEVE (29) años de edad, que reúnan las condiciones propias del cargo para el cual se postulen y no estén comprendidos en alguna de las inhabilidades estatutarias. Dicha proporción debe mantenerse cuando se produzcan renovaciones parciales de los cargos titulares. El régimen electoral de las asociaciones civiles deportivas de primer grado del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física debe asignar UNO (1) o más cargos titulares en la Comisión Directiva, para la primera minoría, siempre que reúna como mínimo, un número que represente el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los votos emitidos, si los estatutos no fijaran una proporción menor.

O sea, todas las alternativas se encuentran contempladas y no hay que hacer ninguna reforma estatutaria para garantizar la participación de las minorías como condición previa a un acto eleccionario. Muy por el contrario; la no realización del acto eleccionario importaría la violación del Estatuto y, consecuentemente, la imposibilidad de acceso de las minorías en la forma que lo dispone el artículo 20 bis de la ley 20.655 y el fallo de la Dra. María Verónica Ramírez.

III. SOBRE ALCANCE REAL DEL FALLO INVOCADO.

a) *Sentencia de Primera Instancia.*

Como quedara dicho, la totalidad de la denuncia reposa sobre una premisa que resulta necesario examinar en primer término, cual es que la sentencia dictada en los autos "MEHRSTEDT c/ CLUB FERRO CARRIL OESTE s/ ACCIÓN DECLARATIVA" Expte. N° CIV 94948/2023 habría impuesto a la institución la obligación de reformar su Estatuto Social con carácter previo a la celebración de todo comicio, de suerte que convocar a elecciones sin esa reforma importaría el desconocimiento de una manda judicial firme. Basta con confrontar dicha afirmación con los términos en que fue dictado el pronunciamiento para advertir que la premisa carece de todo sustento.

En efecto, la acción promovida por esta parte fue una acción meramente declarativa en los términos del art. 322 del Código Procesal, cuya finalidad, según lo reconoce la propia sentenciante, consistió en hacer cesar el estado de incertidumbre existente en torno al alcance del art. 20 bis de la Ley 20.655. Congruente con esa naturaleza, la parte resolutive del decisorio se circunscribió a declarar el sentido en que dicha norma debe ser interpretada, disponiendo en su punto II "hacer lugar a la acción declarativa impetrada por ESTEBAN MEHRSTEDT contra CLUB FERRO CARRIL OESTE declarando que el art. 20 bis de la ley 20.655 debe ser interpretado en la forma indicada en el apartado VII".

Ni en ese punto ni en ningún otro de la parte dispositiva se ordenó reformar el Estatuto, se suspendió proceso electoral alguno, ni se subordinó la validez de futuros comicios a una readecuación estatutaria previa. Semejante contenido de condena resultaba, por lo demás, ajeno al objeto de una declaración de certeza, que se agota en la fijación del alcance de la relación jurídica controvertida sin ir acompañada de mandato ejecutivo alguno.

La conclusión no se altera si, más allá de la parte dispositiva, se examinan los fundamentos que sostienen el decisorio. En ningún tramo de su desarrollo la magistrada erigió la reforma estatutaria en condición de validez de los comicios, ni supeditó la celebración de éstos a la previa modificación del texto social. Lo que la sentenciante abordó fue una cuestión estrictamente interpretativa, esto es, de qué modo debe leerse el art. 20 bis frente al silencio del Estatuto, y a ese solo objeto ciñó su pronunciamiento. Así lo dejó explicitado al señalar que la representación proporcional de las minorías constituye "el espíritu que debe regir en la interpretación del artículo que se trae a estudio", y al advertir que la autonomía reconocida a las asociaciones civiles deportivas por el art. 20 de la Ley del Deporte "*no importa eliminar la voz de sus propios integrantes, por no haber obtenido la mayoría en un acto eleccionario*". El eje del fallo, como se aprecia, fue fijar el alcance de la norma, y no imponer a la institución una reforma como recaudo habilitante de su vida electoral.

Antes bien, la interpretación consagrada en la sentencia fue concebida por la magistrada para operar sobre el Estatuto vigente, tal como éste se encuentra redactado. Así surge con claridad del apartado VII, en cuanto declara que el art. 20 bis "*debe ser interpretado en el siguiente sentido: Para el caso que el Estatuto correspondiente de la Asociación Deportiva no haya asignado un porcentaje menor, cuando la primera minoría haya alcanzado el número que represente el veinticinco por ciento (25%) de los votos emitidos, deberá asignársele por lo menos un (1) cargo titular en la Comisión Directiva*". La solución fue diseñada, entonces, para el supuesto de silencio estatutario, y precisamente para regir con prescindencia de toda reforma. Va de suyo que mal puede sostenerse que el fallo exija modificar el Estatuto como recaudo previo, cuando su propia formulación parte de la hipótesis de un Estatuto que nada dispone y ordena, no obstante, aplicar la proporcionalidad.

Es más, la propia magistrada previó de manera expresa que la interpretación declarada regiría en las elecciones futuras sin necesidad de acto institucional intermedio alguno, al fundar la procedencia de la acción en que, si bien el juicio no podía alterar la conformación entonces vigente de la Comisión Directiva, "*es altamente probable que esta situación vuelva a presentarse en las próximas elecciones del Club, por lo que la sentencia que aquí se dicte es susceptible de eliminar tal incertidumbre y evitar futuros daños*". La aplicabilidad del criterio

a los comicios venideros fue concebida, pues, como efecto directo de la declaración de certeza, y de ningún modo como resultado de una reforma estatutaria que la sentencia jamás exigió.

b) *Sentencia de Cámara.*

A mayor abundamiento de lo expuesto en el acápite precedente, la lectura del pronunciamiento de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó la sentencia de grado, disipa cualquier duda que aún pudiera subsistir acerca de la inexistencia de una manda de reforma estatutaria previa. Resulta particularmente ilustrativo el modo en que la cuestión llegó a conocimiento del Tribunal, pues fue la propia demandada, esto es, el Club Ferro Carril Oeste, quien al expresar agravios requirió que la Alzada se expidiera sobre los aspectos de implementación que la resolución de grado había omitido, con expresa invocación de que la sentencia "*resulte efectivamente de aplicación en los próximos procesos electorarios de la institución deportiva*". Concretamente, solicitó que se determinara en qué orden los vocales de la lista ganadora deben ceder sus cargos a los de las minorías, si el porcentual se refiere solamente a la primera minoría, si el criterio alcanza a la Comisión Revisora de Cuentas y de qué modo se establece la composición de los vocales suplentes.

Frente a ese requerimiento, la Sala fue terminante en cuanto a que tales definiciones no correspondían al ámbito de decisión judicial. Sostuvo el Tribunal que "*lo solicitado por la demandada en el memorial excede el marco de actuación de este Tribunal*", y concluyó que, atendiendo a la interpretación efectuada por la magistrada de grado y a lo peticionado en el escrito de inicio, "*nada corresponde decidir por vía judicial, a la requisitoria efectuada por la parte demandada al expresar agravios, ello claro está sin perjuicio de lo que pueda determinarse por la vía estatutaria propia de las asociaciones deportivas*".

El pasaje transcrito sella la suerte del insólito pedido de Blondo. La instrumentación concreta del principio de proporcionalidad, es decir, el modo en que la representación de las minorías se plasma en la composición de los órganos, fue expresamente remitida por la Cámara a la vía estatutaria propia de la institución, en ejercicio de la autonomía que a las asociaciones civiles deportivas reconoce el art. 20 de la Ley 20.655. Lejos de erigir la reforma del Estatuto en condición previa e insoslayable de los comicios, el Tribunal de Alzada situó esa instrumentación en el ámbito de la autoorganización del Club, sin sujetar a ella la validez de elección alguna. La proporcionalidad, en tanto principio, quedó definitivamente declarada y firme; su implementación fina pertenece al club y no constituye recaudo habilitante del acto electoral.

Cabe detenerse en la señalada circunstancia de que fue la propia demandada quien, en sede judicial, pretendió que se fijaran las reglas de implementación de la proporcionalidad para los futuros comicios, pues de ella se sigue una consecuencia que no puede ser soslayada en este trámite. Al expresar agravios ante la Cámara, el Club Ferro Carril Oeste reclamó certeza sobre el modo de aplicar la representación de las minorías en las próximas elecciones, partiendo de la premisa de que éstas habrían de celebrarse con arreglo al fallo. La pretensión que ahora viene a sostenerse, consistente en que esos mismos comicios no puedan realizarse hasta tanto no se reforme el Estatuto, importa una posición diametralmente opuesta a aquella conducta anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. No resulta indiferente, en ese orden, que la presente denuncia haya sido formulada por un asociado de prolongada pertenencia a la estructura institucional del Club, de probado vínculo con la Comisión Directiva actual, y con la agrupación oficialista "Identidad Verdolaga" circunstancia sobre la que esta parte se expone en el Acápite IV, y que permite inscribir su presentación como funcional a la posición de la actual conducción. Sea como fuere, toda vez que cualquier medida que este organismo adoptara sobre el proceso electoral tendría por destinataria necesaria a la institución, su conducta procesal previa le resulta plenamente oponible, tornando aplicable la doctrina de los actos propios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene reconocida como derivación necesaria del principio de buena fe, en cuya virtud no resulta lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta desplegada por el mismo sujeto. De tal modo, la misma doctrina que el denunciante invoca en su favor con cita del art. 1067 del Código Civil y Comercial se vuelve contra la pretensión que su denuncia viene a sostener.

IV. TRASFONDO INSTITUCIONAL DE LA PRETENSIÓN.

No resulta ocioso reparar en la condición de quien impulsa esta pretensión, en tanto la denuncia se presenta bajo el ropaje de la iniciativa espontánea de un asociado preocupado por la legalidad institucional, cuando los propios registros públicos del Club permiten matizar seriamente esa caracterización. El señor Biondo no es un socio ajeno a la conducción ni a su estructura de gestión, sino que integra la Subcomisión de Básquetbol de la Institución, condición que el club exhibe en su sitio oficial, donde se lo presenta con esa designación e incluso en actos institucionales de relevancia, como los festejos por la obtención de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2025.

El dato no es menor si se advierte que, conforme el art. 21, inciso e), del Estatuto Social, es la Comisión Directiva quien designa a los asociados que integran las Subcomisiones. La permanencia de una persona en tales cuerpos depende, por definición, del respaldo de la

conducción, de modo que difícilmente pueda predicarse la neutralidad de quien reviste esa calidad respecto de las decisiones institucionales del oficialismo. Lo que se presenta como la voz independiente de un socio es, en rigor, la de un integrante de la propia estructura de gestión afín a las actuales autoridades. Ello no importa, por cierto, atribuir la autoría de la denuncia a la Comisión Directiva, extremo sobre el cual esta parte no formula afirmación alguna, sino tan solo situar la presentación en su verdadero contexto, despojándola del carácter de acción ciudadana desinteresada con que pretende revestirse.

Ese contexto adquiere singular gravedad a poco que se repare en aquello que la denuncia realmente persigue. Bajo la invocación de un fallo cuyo alcance se ha tergiversado, lo que se procura es la suspensión de un proceso electoral en marcha y la postergación indefinida del derecho de los socios a elegir a sus autoridades, a escasos días del comicio y con las listas ya conformadas. Vale la pena recordar que el Club Ferro Carril Oeste recuperó su autonomía institucional en el año 2014, tras haber transitado más de una década bajo administración judicial como consecuencia de la declaración de quiebra del año 2002, extremo reconocido por la propia demandada en sede judicial. La vida democrática de la institución, trabajosamente reconquistada, no puede quedar a merced de una presentación que, a pretexto de tutelar los derechos de las minorías, pretende cercenar el más elemental de los derechos políticos del conjunto de los asociados, que es el de expresarse en las urnas en la fecha estatutariamente prevista.

Corroborar la sinrazón de la pretensión el propio proceder de la conducción del club, que mediante comunicado dirigido a la masa societaria con fecha 10 de septiembre de 2026 se ocupó de aclarar que la presentación *"habría sido realizada a título personal por un socio y no representa una decisión del Club ni de sus autoridades"*, enfatizando la necesidad de *"previsibilidad, respeto por la institución y la tranquilidad que sus socios puedan expresarse democráticamente"*, y que *"la democracia de Ferro se fortalece con más participación... y más socios decidiendo el futuro del Club"*. Habiéndosele corrido ya traslado de la denuncia, cabe esperar que la institución obre en consecuencia con aquella declaración pública y se pronuncie por el rechazo de la pretensión suspensiva y por la continuidad del cronograma electoral fijado para el 27 de septiembre de 2026. Una conducta divergente, que consintiera ahora aquello que públicamente relativizó, no haría sino evidenciar la contradicción que este escrito viene señalando.

V. POTENCIAL RIESGO INSTITUCIONAL.

El denunciante invoca la tutela del normal funcionamiento de la asociación como fundamento de su pedido de suspensión, cuando un examen desapasionado de las consecuencias que dicha medida acarrearía conduce a la conclusión exactamente inversa. No es la celebración de los comicios lo que amenaza la regularidad institucional del club, sino su paralización a escasos días de la fecha fijada.

En efecto, conforme el art. 17 del Estatuto Social, la Comisión Directiva se renueva íntegramente cada tres años, y el Reglamento General de Elecciones fija, estrictamente, los comicios en el mes de septiembre. La suspensión del proceso electoral en curso, sin fecha cierta de realización y supeditada a la previa tramitación de una reforma estatutaria que requiere Asamblea Extraordinaria y ulterior aprobación registral, proyecta un horizonte de indefinición que desemboca inexorablemente en el vencimiento de los mandatos vigentes sin renovación posible. Se configuraría así un estado de acefalía o de prórroga irregular de los órganos de gobierno, con la consiguiente incertidumbre sobre la validez de los actos que se dictaran en esas condiciones y el riesgo cierto de su ulterior nulidad. Es precisamente ese escenario, y no el de una elección celebrada en tiempo y forma, el que verdaderamente pone en juego la integridad jurídica de la institución y su misma personería.

La invocación del interés de las minorías como excusa para suspender los comicios encierra, por lo demás, una paradoja insalvable. Quien suscribe integra el espacio opositor que resultaría directamente beneficiado por una aplicación amplia de la proporcionalidad, y es esta parte, y no el denunciante, quien reclama que la elección se lleve a cabo. Mal puede ampararse la protección de las minorías para privarlas, junto con el resto del cuerpo societario, del derecho a expresarse en las urnas. La proporcionalidad se torna operativa con la elección, no con su frustración.

A ello se suma que la aplicación del criterio de proporcionalidad no requiere, en modo alguno, la previa reforma del Estatuto, tal como la experiencia institucional reciente lo demuestra de manera concluyente. En los comicios celebrados el 17 de septiembre de 2023, bajo el mismo texto estatutario hoy vigente y sin que mediara reforma alguna, la primera minoría accedió a la Comisión Directiva en aplicación directa del art. 20 bis de la Ley 20.655, según da cuenta la documentación acompañada. La discusión que dio origen al fallo invocado nunca versó sobre la posibilidad de aplicar la proporcionalidad con el estatuto vigente, extremo jamás controvertido, sino exclusivamente sobre el número de cargos que correspondía asignar. Si en 2023 la norma se aplicó con el estatuto actual, deviene un contrasentido sostener que en 2026 no pueda votarse hasta reformarlo.

Finalmente, no puede dejar de señalarse que la sentencia invocada por el denunciante se encuentra firme desde el mes de agosto de 2025. La institución dispuso, desde entonces, de más de un año para convocar la Asamblea Extraordinaria de reforma estatutaria que hoy se pretende erigir en condición de los comicios, sin que conste que haya adoptado medida alguna en tal sentido. No resulta admisible que la propia inacción prolongada en el tiempo sea ahora invocada, por vía de esta denuncia, como impedimento para la realización de una elección cuyo cronograma se encuentra en plena ejecución. **Nadie puede ampararse en su propia omisión para derivar de ella un beneficio, máxime cuando el resultado que se persigue es la privación de un derecho político al conjunto de los asociados.**

VI. MARCO NORMATIVO. FACULTADES DE LA IGJ.

La competencia de ese organismo sobre las asociaciones civiles reconoce su fuente en la Ley N° 22.315, cuyos arts. 3, 4 a 10 y 21 le atribuyen las funciones de fiscalización y control de legalidad, ejercidas en los términos y con los alcances que la propia ley determina y reglamenta el Decreto N° 1493/82. Se trata de facultades regladas, que deben ejercerse dentro del principio de legalidad y de reserva legal, sin exceder el marco que la norma de fondo confiere. Esta última precisión no es sobreabundante, pues, como se verá, la medida que el denunciante pretende excede holgadamente aquel marco.

Cabe recordar, en tal sentido, que el denunciante encuadra su pretensión en la Resolución General I.G.J. N° 15/2024. Sin embargo, **un examen de dicha reglamentación revela que sus disposiciones conducen a la solución contraria a la que persigue**. En efecto, el art. 1, apartado II, de las Normas aprobadas por esa Resolución General establece, como pauta hermenéutica expresa, que "en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable a la validez de los actos del órgano de gobierno y administración de las entidades, el pleno ejercicio de los derechos de los socios o asociados y la subsistencia de la personalidad jurídica de la persona jurídica privada involucrada". La directriz es concluyente. Frente a la disyuntiva entre permitir que el proceso electoral convocado por el órgano de gobierno se lleve a cabo, garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos de los asociados, o suspenderlo con riesgo para la subsistencia regular de la persona jurídica, la propia norma invocada por el denunciante ordena estar por la primera alternativa. Suspender los comicios, invalidar el acto convocado por la Comisión Directiva y condicionar la continuidad institucional a una reforma previa importa precisamente lo que esta pauta interpretativa manda evitar.

A ello se agrega que la orientación general de la Resolución General N° 15/2024, tal como surge de sus considerandos, responde a un criterio de mínima intervención estatal en la vida interna de las entidades y de estricto respeto al principio de reserva legal, en reacción declarada frente a disposiciones anteriores que fueron descalificadas judicialmente por haberse arrogado el Organismo facultades reservadas al legislador. En ese marco, **pretender que la Inspección General de Justicia intime a la institución a reformar su Estatuto como recaudo previo de los comicios supondría demandarle una injerencia en la autoorganización de la asociación que ni la Ley N° 22.315 ni su reglamentación autorizan, y que colisiona con la autonomía que a las asociaciones civiles deportivas reconoce el art. 20 de la Ley N° 20.655.** La instrumentación estatutaria de la proporcionalidad, según ya se expuso, fue expresamente remitida por la justicia a la vía propia de la institución, y no constituye materia que el organismo de contralor pueda imponer por vía de intimación.

Por lo demás, el régimen de la Resolución General N° 15/2024 no contempla, entre las medidas a disposición del organismo, la suspensión de un proceso electoral en curso a instancia de un asociado. Las facultades sancionatorias y las medidas de mayor gravedad se hallan regladas en sus arts. 22 a 28, con remisión a las causales de la Ley N° 22.315, y ninguna de ellas habilita la paralización que se pretende. Antes bien, el mismo art. 1 de las Normas consagra, como manifestación de la tutela administrativa efectiva, el derecho de todo administrado *"a ser oído de modo de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos o a sus intereses jurídicamente tutelados"*, garantía que funda el pedido, ya formulado, de que no se adopte medida alguna sobre el proceso electoral sin conferir previa intervención a esta parte.

En definitiva, lejos de habilitar la suspensión pretendida, **tanto la Ley N° 22.315 como la Resolución General N° 15/2024 imponen a ese organismo resolver en el sentido de la continuidad del proceso electoral**, por ser ésta la solución que resguarda la validez de los actos del órgano de gobierno, el pleno ejercicio de los derechos de los asociados y la subsistencia de la personalidad jurídica de la institución.

VII. PRUEBA.

Se ofrece y acompaña la siguiente prueba documental:

1. Copia de la sentencia definitiva de primera instancia dictada el 18 de junio de 2025 por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 94 en los autos "MEHRSTEDT, CARLOS

ESTEBAN c/ CLUB FERRO CARRIL OESTE s/ ACCIÓN DECLARATIVA (ART. 322 CÓD. PROCESAL)", Expte. N° CIV 94948/2023.

2. Copia de la sentencia de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de agosto de 2025, que confirmó el pronunciamiento de grado en los mismos autos.
3. Instrumento de designación que acredita mi carácter de apoderado de las agrupaciones que integran el frente "Somos Ferro".
4. Copia de mi carnet social y de mi Documento Nacional de Identidad.

VIII. PETITORIO.

Por todo lo expuesto, solicito:

1. Se me tenga por presentado, por parte interesada en el doble carácter invocado, por acreditada mi legitimación, por constituido el domicilio real y el electrónico denunciados, y por acompañada la prueba documental ofrecida.
2. Se tenga por contestada la denuncia formulada por el socio Nicolás Eduardo Biondo en el trámite N° 10068530 y por expresa la oposición a la pretensión que la sustenta.
3. Que, con carácter previo a la adopción de toda medida sobre el proceso electoral en curso, se confiera a esta parte la intervención que en derecho corresponde, no pudiendo disponerse resolución alguna que afecte dicho proceso sin oír previamente a quienes concurren a competir en él, conforme la garantía de tutela administrativa efectiva y el derecho a ser oído consagrados en el art. 1 de las Normas aprobadas por la Resolución General I.G.J. N° 15/2024.
4. Se rechace en todos sus términos la pretensión de suspender, paralizar o condicionar la convocatoria a elecciones generales ordinarias prevista para el 27 de septiembre de 2026, y se desestime el pedido de intimación a una reforma estatutaria previa como recaudo de los comicios.
5. Se disponga la continuidad del cronograma electoral en curso conforme a derecho.

**Proveer de Conformidad
SERÁ JUSTICIA**


ESTEBAN MEHRSTEDT
Abogado U.B.A.
T° 147 F° 719 C.P.A.C.F.